

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5542/2536

บริษัท โอเรียนเต็ล อีเล็กเทรค (
ประเทศไทย) จำกัด

กรมศุลกากร

โจทก์
จำเลย

พ.ร.ก.พิกัตอัตราศุลกากร พ.ศ.2503 มาตรา

สินค้าที่โจทก์นำเข้าไปเป็นเครื่องล้างหัวเทปวิดีโอซึ่งเป็นสินค้าสำเร็จรูปอย่างหนึ่ง ประกอบด้วยตัวกล่องที่ทำด้วยพลาสติก คงมีเฉพาะส่วนที่สำหรับขัดถูหัวเทปเท่านั้นที่มีลักษณะเป็นผ้า และเครื่องดังกล่าวนี้คงใช้สำหรับเครื่องวิดีโอเท่านั้น จึงไม่ใช่สินค้าตามพิกัดประเภทที่ 59.17 เพราะมิใช่เป็นผ้าหรือของที่ทำด้วยวัตถุทอ และมีชนิดที่ตามธรรมดาใช้กับเครื่องกลจักรหรือใช้ในโรงงานสำหรับประเภทพิกัดที่ 62.05 ตามที่จำเลยประเมินนั้นบัญญัติว่าของสำเร็จรูปอย่างอื่นที่ทำด้วยวัตถุทอ รวมทั้งผ้าแบบเสื้อซึ่งน่าจะได้แก่วัตถุทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูป ดังนั้นจึงไม่เข้าพิกัดประเภท 62.05 และกรณีไม่เข้าหลักเกณฑ์ของการตีความพิกัดอัตราศุลกากร ข้อที่ 5 เพราะมิใช่ของซึ่งใกล้เคียงกับของตามพิกัดที่จำเลยประเมิน แต่น่าจะถือได้ว่าใกล้เคียงกับประเภทพิกัดที่ 92.13 มากกว่าการประเมินอากรขาเข้าของจำเลยจึงไม่ชอบ

โจทก์ฟ้องขอให้พิพากษาว่าสินค้านำเข้าพิพาทจัดอยู่ในประเภทพิกัด ที่ 57.17 มิใช่ประเภทพิกัดที่ 62.05 และให้จำเลยคืนเงินจำนวน 174,274.80 บาท พร้อม

ดอกเบี๋ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระให้โจทก์
เสร็จสิ้น

จำเลยให้การว่า การประเมินของจำเลยเป็นการถูกต้องและชอบด้วยกฎหมาย
แล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์ โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาที่ศาลฎีกาต้องวินิจฉัยคือ
สินค้าที่โจทก์นำเข้าจัดอยู่ในพิกัดอัตราศุลกากรประเภทใด และการประเมินอากรขา
เข้าของจำเลยชอบหรือไม่ซึ่งข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่า เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2525
โจทก์ นำเข้าอุปกรณ์เครื่องล้างหัวเทปวีดีโอ เข้ามาในราชอาณาจักรไทย และได้
สำแดงรายละเอียดของสินค้าในใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการ การค้า ระบุ
สินค้าในพิกัดอัตราศุลกากรประเภทพิกัดที่ 59.03 เจ้าหน้าที่กองตรวจสินค้าขาเข้า
ตรวจสอบสินค้าแล้วสงสัยพิกัดจึงไม่ยอมตรวจปล่อยสินค้าแต่ได้ชักตัวอย่างสินค้าไป
ให้กองวิเคราะห์สินค้าตรวจสอบ กองวิเคราะห์สินค้าส่งตัวอย่างสินค้าไปหาหรือพิกัดที่
กองพิกัดอัตราศุลกากร แต่ก็ยังไม่สามารถชี้พิกัดที่ถูกต้องได้จึงให้โจทก์วางประกัน
ในประเภทพิกัดที่ 62.05 ไปก่อน โจทก์ได้ให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกันแล้วรับ
สินค้าไปจากอารักขาของศุลกากร ต่อมาคณะกรรมการพิจารณาปัญหาพิกัดอัตรา
ศุลกากร มีมติว่าให้พิจารณาจัดเข้าตามประเภทของวัตถุที่ใช้ทำเทป และต่อมากอง
พิกัดอัตราศุลกากรจัดสินค้าพิพาทเข้าตามประเภทพิกัดที่ 62.05 อัตราอากร ร้อยละ
100 และได้ประเมินเรียกเก็บภาษีอากรเพิ่มขึ้น แต่โจทก์เห็นว่าการประเมินไม่ถูก
ต้องซึ่งโจทก์อุทธรณ์ว่า สินค้ารายพิพาทเป็นอุปกรณ์เครื่องล้างหัวเทปวีดีโอ มี
ลักษณะตามวัตถุพยานหมาย วจ.1สาระสำคัญในการใช้งานอยู่ที่แถบหัวเทป ที่ทำ
จากวัตถุจำพวกสิ่งทอ เวลาใช้จะสอดวัตถุพยานดังกล่าวเข้าไปในเครื่องเล่นวีดีโอ

เมื่อเครื่องเล่นวีดีโอทำงานจะทำให้หัวเทปขัดกับอุปกรณ์ เครื่องล้างหัวเทปในส่วนที่ทำจากวัตถุสิ่งทอ ฉะนั้นจึงเป็นของ ตามพิกัดประเภทที่ 59.17 เพราะเป็นของ สำเร็จรูปทำจากผ้าและของทำด้วยวัตถุทอและเป็นของใช้กับเครื่องจักรโดยเฉพาะนั้น เห็นว่าพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2503 ประเภทที่ 57.17 บัญญัติว่า "ผ้าและของทำด้วยวัตถุทอ ชนิดที่ตามธรรมดาใช้กับเครื่องกลจักรหรือ ใช้ ใน โรงงาน" หลักเกณฑ์ของการตีความพิกัดอัตราศุลกากรได้บัญญัติไว้ภาค 1 ของท้าย พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2503 ในข้อที่ 5 กำหนดไว้ว่า "ของซึ่งไม่ อาจจัดเข้าประเภทใดในพิกัดอัตราศุลกากรนี้ได้ ก็ให้จัดเข้าในประเภทเดียวกับของ ซึ่งใกล้เคียงกับของชนิดนั้น มากที่สุด" ซึ่งการตีความดังกล่าวจึงต้องพิเคราะห์ถึง ระบบการทำงานของสินค้าชนิดนั้นรวมทั้งคุณสมบัติอื่น ๆ ประกอบกัน สำหรับสินค้า รายพิพาทข้อเท็จจริงได้ความว่า สินค้าที่โจทก์นำเข้าเป็นเครื่องล้างหัวเทปวีดีโอ ซึ่ง โจทก์นำสืบว่าแถบล้างหัวเทปทำด้วยผ้าทอ ก่อนจะนำไปใช้ต้องใช้น้ำยา ส่วนจำเลย นำสืบว่า เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ของกองวิเคราะห์สินค้าได้ทำการวิเคราะห์เทปดังกล่าวแล้ว พบว่าเป็นผ้าพื้นๆที่รอยทับด้วยเส้นใยดัดละเอียด ไม่ใช่สินค้าในประเภท พิกัดที่ 59.03 ซึ่งเป็นผ้าที่ทำด้วยเส้นใยสิ่งทอที่ยืดให้ติดกันด้วยวัตถุจำพวกยาง เหนียว และไม่ใช่สินค้าตามประเภท พิกัดที่ 59.17 เพราะไม่ใช่ผ้าและของที่ทำด้วย วัตถุทอชนิดที่ ตามธรรมดาใช้กับเครื่องจักรหรือใช้ในโรงงาน โดยจำเลยมีนายสันติ ครองสิทธิเดช หัวหน้างานวิเคราะห์สิ่งทอ เบิกความเป็นพยานว่าได้ ร่วมกับนัก วิทยาศาสตร์กองวิเคราะห์สินค้า ทำการวิเคราะห์ผ้าที่ทำเป็นหัวล้างเทปแล้วทราบว่า ไม่ใช่ผ้าซึ่งทำด้วยเส้นใยสิ่งทอที่ยืดให้ติดกันด้วยวัตถุจำพวกยางเหนียว แต่เป็นผ้า พื้นๆที่รอยทับด้วยเส้นใยดัดละเอียดและไม่สามารถใช้กับเครื่องกลจักร หรือใช้ใน โรงงานได้ เมื่อศาลได้ตรวจพิเคราะห์สินค้าที่พิพาทตามวัตถุพยานหมาย วจ.1 แล้ว เห็นว่าเป็นเครื่องล้างหัวเทปวีดีโอ ซึ่งเป็นสินค้าสำเร็จรูปอย่างหนึ่งประกอบด้วยตัว กล่องที่ทำด้วยพลาสติกคงมีเฉพาะส่วนที่สำหรับขัดถูหัวเทปเท่านั้นที่มีลักษณะเป็น

ผ้าและเครื่องดังกล่าวนี้คงใช้สำหรับเครื่องวิดีโอเท่านั้น จึงไม่ใช่สินค้าตามพิกัด
ประเภทที่ 59.17 เพราะมิใช่เป็นผ้าหรือของที่ทำด้วยวัตถุดิบและมีใช้ชนิดที่ตาม
ธรรมดาใช้กับเครื่องกลจักรหรือใช้ในโรงงาน แต่เป็นเครื่องสำหรับทำความสะอาด
เครื่องวิดีโอ ทั้งพิกัดดังกล่าวเป็นเครื่องผ้าหรือวัตถุดิบโดยเฉพาะสำหรับประเภทพิกัด
ที่ 62.05 ตามที่จำเลยประเมินนั้น บัญญัติว่า "ของสำเร็จรูปอย่างอื่นที่ทำด้วยวัตถุดิบ
รวมทั้งผ้าแบบเสื้อ" ซึ่งน่าจะได้แก่วัตถุดิบและเสื้อผ้าสำเร็จรูป หาใช่เครื่องล้างหัว
เทปวิดีโอซึ่งมีผ้าหรือวัตถุดิบเป็นส่วนประกอบเพียงเล็กน้อยไม่ ดังนั้นสินค้าราย
พิพาทจึงไม่เข้าพิกัดประเภท 62.05 ดังที่จำเลยประเมินอีกเช่นกันและกรณีไม่เข้า
หลักเกณฑ์ของการตีความพิกัดอัตราศุลกากร ข้อที่ 5 เพราะมิใช่ของซึ่งใกล้เคียงกับ
ของตามพิกัดที่จำเลยประเมิน หากจะตีความตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวสินค้าพิพาทน่าจะ
จะถือได้ว่าใกล้เคียงกับประเภทพิกัดที่ 92.13 มากกว่าการประเมินอากรขาเข้าของ
จำเลยจึงไม่ชอบ"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้เพิกถอนการประเมินเฉพาะการประเมินอากรขาเข้าเพิ่ม
และให้จำเลยคืนเงินอากรขาเข้าจำนวนดังกล่าวแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อย
ละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ นอกจากนี้แก้ให้เป็นไป
ตามคำพิพากษาศาลฎีกาอากรกลาง

(สุวรรณ ตระการพันธุ์-เจริญ นิลเอสงฆ์-เพ็ง เพ็งนิตติ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ